

**AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE SANTA MARIA - RS**

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL N. 5014493-87.2019.8.21.0027

MASSA FALIDA DE POLO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI EPP, já qualificada nos autos e por seus procuradores signatários, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência dizer e requerer o que segue:

Ciente do teor do despacho (Evento 55) e da petição do Exequente (Evento 53), indica-se que o Agravo de Instrumento n. 5028479-34.2025.8.21.7000, interposto pela Executada, foi julgado procedente, em 28/04/2025, com o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Entretanto, pende de trânsito em julgado, pois há prazo para o Exequente (Agravado) manifestar-se até 23/06/2025.

Dessa forma, a análise do pedido de penhora no rosto dos autos do valor referente aos honorários sucumbenciais aos patronos da Exequente deverá aguardar o trânsito em julgado do referido Acórdão, sob pena de contrariar diretamente os efeitos da gratuidade deferida, nos termos do Art. 98, §1º, VI, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, requer a análise do pedido de penhora do Exequente (Evento 53) após o trânsito em julgado do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5028479-34.2025.8.21.7000.

N. Termos.

P. Deferimento.

Santa Maria, RS, 14 de junho de 2025.

FRANCINI FEVERSANI - OAB/RS 63.992

CRISTIANE PENNING PAULI DE MENEZES - OAB/RS 83.992

GUILHERME PEREIRA SANTOS - OAB/RS 109.997